

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 581/2530	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัดฯ	โจทก์
	นายสมชาย รัตนแสงชัย	จำเลย
	นายสมชาย รัตนแสงชัย จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า รับฎีกาข้อ 1 ข้อ 2.1, 2.2 และ 2.3 นอกนั้นไม่รับเพราะเป็นฎีกาในข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218

จำเลยเห็นว่า ฎีกาข้อ 4 เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่าศาลอุทธรณ์ลงโทษจำเลยโดยฟังจากคำเบิกความของจำเลยแล้ววินิจฉัยว่าจำเลยมีเจตนาทุจริต เป็นข้อวินิจฉัยที่มีชอบด้วยกฎหมาย โปรดสั่งให้รับฎีกาข้อ 4 ของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์และโจทก์ร่วมต่างได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 115, 117 แผ่นที่ 2)

ระหว่างพิจารณา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานยกยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 354 ประกอบด้วยมาตรา 86

จำเลยกระทำความผิดรวม 4 กรรม เรียงกระทงลงโทษ จำคุกกระทงละ 2 ปี รวมจำคุก 8 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 112)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 115)

คำสั่ง

ฎีกาของจำเลยข้อ 2.4 เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ จึงเป็นการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ศาลชั้นต้นจึงไม่รับฎีกาข้อนี้ชอบแล้ว ยกคำร้อง

ฎีกาของจำเลยข้อ 2.4 เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ จึงเป็นการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ศาลชั้นต้นจึงไม่รับฎีกาข้อนี้ชอบแล้ว ยกคำร้อง

(อำนวยการ แปลงวิทยา-สุชาติ จิระชาติ-เสรี แสงศิลป์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ